

1500454-53.2019.8.26.0352

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Comarca: Miguelópolis

Foro: Foro de Miguelópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/03/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2348477/2019 -

DEL.POL.MIGUELOPOLIS, 8840601 - DEL.POL.MIGUELOPOLIS, 1082/19/310 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Miguelópolis

Foro de Miguelópolis

1ª Vara

Rua Pedro Cristino da Silva nº 1005, Miguelópolis-SP - cep 14530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500454-53.2019.8.26.0352 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500454-53.2019.8.26.0352

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2348477/2019 -

DEL.POL.MIGUELOPOLIS, 8840601 - DEL.POL.MIGUELOPOLIS, 1082/19/310 -

DEL.POL.MIGUELOPOLIS, 2348477 - DEL.POL.MIGUELOPOLIS, 1082/19/310 -

DEL.POL.MIGUELOPOLIS, 2348477 - DEL.POL.MIGUELOPOLIS, 1082/19/310 -

DEL.POL.MIGUELOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JANAINE DE SOUZA MARIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a ré Janaine de Souza Mariano, já qualificada nos autos, imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, nas circunstâncias temporal e espacial narradas na peça incoativa.

Regularmente notificada, a acusada ofereceu defesa prévia às fls. 145/151.

A denúncia foi recebida em 10/06/2020 (fls.152/155).

Realizou-se audiência de instrução (fls. 231/232).

Novos documentos foram juntados às fls. 250/257.

O Ministério Público ofertou alegações finais às fls. 279/282 e requereu a procedência da pretensão punitiva.

Já a defesa técnica ofertou as alegações finais às fls. 286/298, sustentando, em

resumo, a inexistência de prova idônea a corroborar o édito condenatório, pleiteando, desta feita, a absolvição da ré com fulcro no princípio *in dubio pro reo*. Subsidiariamente, pleiteou-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, seguida da aplicação da pena no mínimo legal.

Eis o aligeirado relatório.

Decido.

A imprecisão probatória é um sinônimo de ausência de prova suficiente para uma condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecida, de modo cabal e incontroverso, a ocorrência do delito.

Vale dizer, uma condenação criminal, com todos os seus gravames e consequências, só pode ser decretada com apoio seguro em prova cabal e extirpe de dúvidas. Presunções e vagos indícios não ostentam tais qualidades de segurança e certeza, pelo que não podem servir de fundamento para a condenação de alguém. Na dúvida, impõe-se a absolvição, como regra absoluta em matéria penal.

Partindo-se dessa premissa, forçoso concluir pela inexistência de elementos de prova aptos a respaldarem a responsabilização penal da ré com base na imputação que lhe fora imputada.

Digo isso porque a diligência que culminou na prisão em flagrante da denunciada, qual seja, a medida de busca e apreensão determinada nos autos de número 15000443-24.2019.8.26.0352, teve por objeto a investigação de fatos estranhos àqueles narrados na peça incoativa (investigação da morte de Edinaldo Marcelino), a revelar que a apreensão da substância entorpecente no interior do imóvel ocupado pela acusada traduziu-se, em tese, em fruto do acaso.

Some-se a isso a circunstância de a ré sempre ter negado a propriedade do psicotrópico e dito que se encontrava no local porque possuía um relacionamento amoroso com dos suspeitos de envolvimento no crime de homicídio suso referido (Ivanildo "Bambam"), cuja tese fora corroborada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Não bastasse, o nome da acusada sequer fora mencionado nos autos de número 15000443-24.2019.8.26.0352, não se podendo olvidar que o material probatório carreado às fls. 250/257 nem de longe tem o condão de sugerir uma suposta coadjuvância delitiva com a pessoa de Ivanildo, tampouco a dedicação da increpada ao odioso comércio ilegal de drogas.

Aliás, o próprio Parquet, ao manifestar-se acerca do conteúdo do prefalado laudo, acabou por concluir que o diálogo ali pontuado, "por óbvio, não confirma se a negociação é efetivamente sobre entorpecentes", daí que a pretensa responsabilização penal da ré pelos fatos narrados na inicial acusatória encontra-se sustentada num juízo assertórico meramente presuntivo, máxime à luz da observação de que a denunciada é primária e portadora de bons antecedentes (fls. 29/30).

Ora, a simples probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa da verdade, não constitui por si só, certeza, não se podendo taxar a ré de culpada somente pela circunstância de ter mantido breve relacionamento amoroso com o verdadeiro investigado e por se encontrar no interior do imóvel no momento em que a medida de busca e apreensão era executada.

Sobre o nível de prova necessário ao decreto condenatório, adotando o modelo alienígena, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"(...) A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a melhor formulação é o "standard" anglo-saxônico - a responsabilidade criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, tópico 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. (AP 521, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, publicado em 06-02-2015)

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão acusatória e o faço para absolver a ré Janaine de Souza Mariano, já qualificada nos autos, da acusação de ter praticado o crime capitulado na denúncia, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Transitada em julgado, arquivem-se.
Isento de custas.
P.I.C.
Miguelópolis, 19 de março de 2022.

José Magno Loureiro Júnior
Juiz de Direito